



수 원 지 방 법 원

제 4 형 사 부

판 결

사 건	2023노6023	의료법위반
피 고 인	A	
항 소 인	검사	
검 사	최인상(기소), 정경진(공판)	
변 호 인	법무법인 화우	
	담당변호사 유승남, 최유나	
원 심 판 결	수원지방법원	2023. 9. 13. 선고 2019고정178 판결
판 결 선 고	2025. 1. 17.	

주 문

검사의 항소를 기각한다.

이 유

1. 항소이유의 요지

피고인이 사용한 '엑스선 골밀도 측정기(모델명: BGM-6)'(이하 '이 사건 기기'라고 한다)는 관련 법령에 한의사의 사용을 금지하는 취지의 규정이 있는 '진단용 방사선 발생



장치'에 해당하고, 의료기기의 등급분류상 3등급(중증도의 잠재적 위해성을 가진 의료기기)으로 지정되어 있으며, 이 사건 기기를 통한 성장판 검사가 한의학적 의료행위의 원리에 입각하였다고 보기도 어려우므로, 피고인이 이 사건 기기를 사용하여 환자들을 진료한 행위는 면허된 것 이외의 의료행위에 해당한다. 그럼에도 이와 달리 판단한 원심판결에는 사실오인 및 법리오해의 위법이 있다.

2. 판단

가. 원심의 판단

원심은, 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거들을 종합하여 알 수 있는 아래와 같은 사정들에 비추어 보면, 검사가 제출한 증거들만으로는 피고인이 이 사건 기기를 사용한 행위가 한의사로서 면허된 것 이외의 의료행위에 해당한다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다고 보아 이 사건 공소사실을 무죄로 판단하였다.

1) 이 사건 기기는 피검자의 손을 기기에 올리면 골밀도값을 측정하고 내장되어 있는 프로그램을 이용한 성장추정치가 자동으로 추출되는 기기로, 그 측정결과의 해독에 전문적 식견을 필요로 하는 것이 아니다.

2) 피고인이 이 사건 기기로 측정한 골밀도값이나 이 사건 기기로 촬영한 성장판 부위를 기초로 영상진단행위를 하였다고 볼 자료가 없을 뿐 아니라, 이 사건 기기에서 추출된 성장추정치를 진료에 참고하거나 환자들에게 제공하였다는 사정만으로 서양의학적 진단을 하였다고 볼 수 없다.

3) 피고인은 성장장애 또는 저성장증에 대하여 전통적인 한의학적 진단방법으로 진단하면서 이 사건 기기를 보조수단으로 사용하였고, 치료행위로는 한약처방 등 한의학적 치료수단만을 사용하였다고 주장하고 있다. 피고인이 실시한 전체 의료행위의 경



위·목적·태양 및 피고인의 교육정도, 경력 등에 비추어 보더라도, 피고인이 당시 이 사건 기기를 보조적으로 사용한 행위가 한의학적 원리에 의하지 않았음이 명백하다거나, 그로 말미암아 의료행위에 통상적으로 수반되는 수준을 넘어서는 보건위생상 위해 발생의 우려가 증명되었다고 보기 어렵다.

나. 당심의 판단

한 의사가 의료공학 및 그 근간이 되는 과학기술의 발전에 따라 개발·제작된 진단용 의료기기를 사용하는 것이 한의사의 '면허된 것 이외의 의료행위'에 해당하는지 여부는 관련 법령에 한의사의 해당 의료기기 사용을 금지하는 규정이 있는지, 해당 진단용 의료기기의 특성과 그 사용에 필요한 기본적·전문적 지식과 기술 수준에 비추어 한의사가 진단의 보조수단으로 사용하게 되면 의료행위에 통상적으로 수반되는 수준을 넘어서는 보건위생상 위해가 생길 우려가 있는지, 전체 의료행위의 경위·목적·태양에 비추어 한의사가 그 진단용 의료기기를 사용하는 것이 한의학적 의료행위의 원리에 입각하여 이를 적용 내지 응용하는 행위와 무관한 것이 명백한지 등을 종합적으로 고려하여 사회통념에 따라 합리적으로 판단하여야 한다(대법원 2022. 12. 22. 선고 2016도21314 전원합의체 판결 참조).

위 법리에 비추어 살펴건대, 원심이 판시한 위와 같은 사정들과 함께 원심 및 당심이 적법하게 채택하여 조사한 증거들에 의하여 인정할 수 있는 다음의 추가 사정들, 즉 ① 의료법 제37조 제2항, 진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙 제10조 제1항 [별표6]의 규정이 진단용 방사선 발생장치를 사용할 수 있는 자를 한정하는 것이라고 단정하기 어렵고, 나아가 위 [별표6] 규정에서 한의원을 명시적으로 규정하고 있지는 아니하나 '그 밖의 기관'을 정하고 있고 한의원이 '그 밖의 기관'에서 제외된다



고 보기도 어려운 점, ② 위 규칙 제18조는 진단용 방사선 발생장치 중 진단용 엑스선 발생기만을 사용하면서 이 사건 기기와 같이 주당 최대 동작부하의 총량이 10밀리암페어·분 이하인 의료기관에 대하여는 정기피폭선량측정의무(제4조 제5항), 방사선구역 설정의무(제9조), 안전관리책임자선임의무(제10조), 방사선 관계 종사자에 대한 건강진단 의무(제13조)의 의무를 면제하고 있는 바, 이는 이 사건 기기와 같이 주당 최대 동작부하의 총량이 10밀리암페어·분 이하인 기기 사용으로 인한 위험성의 정도가 낮기 때문인 것으로 보이는 점, ③ 이 사건 기기는 골밀도측정 및 예상 추정치를 산출하는 것으로서 이 사건 기기를 사용하여 진단하게 되는 질환의 중증도가 높다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 피고인은 이 사건 기기에서 추출된 성장추정치를 한의학적 진료에 참고하거나 환자들에게 그 자료를 제공한 것에 불과하여 이 사건 기기를 진단의 보조수단으로 사용하는 것이 의료행위에 통상적으로 수반되는 수준을 넘어서는 보건위생상 위해가 생길 우려가 있다고 보기 어려운 점, ④ 이 사건 기기를 사용함에 있어 특별한 임상경력이나 서양의학에 관한 전문지식 또는 기술이 필요하지 않은 점, ⑤ 위와 같은 사정들을 참작하면 한의사가 정확한 한의학적 진단의 보조수단으로 이 사건 기기를 사용하는 것은 의료소비자의 합리적인 선택권을 보장하고 국민의 건강을 보호·증진시키는데 도움이 되는 것으로 보이는 점까지 더하여 보면, 원심의 판단은 정당하다고 인정되고, 거기에 검사의 주장과 같은 사실오인 및 법리오해의 위법이 있다고 볼 수 없다. 검사의 주장은 이유 없다.

3. 결론

그렇다면 검사의 항소는 이유 없으므로, 형사소송법 제364조 제4항에 따라 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.



본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람·출력되었습니다. 본 판결문을 이용하여 사건관계인의 명예나 생활의 평온을 해하는 행위는 관련 법령에 따라 금지됩니다. 비실명처리일자 : 2025-03-12

재판장 판사 이정엽 _____

 판사 전화정 _____

 판사 이은비 _____